

दावीको सौदाबाजी (Plea Bargaining) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रयोग

- नृपध्वज निरौला
न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं

दावीको सौदाबाजी: सैद्धान्तिक अवधारणा

- सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अभियोजनकर्ता र अभियुक्तबीच भएको सम्झौता, जसमा अभियुक्तले आफु उपरको कसुर स्वीकार गर्दछ र त्यसवापत निजले अभियोजनकर्ताबाट कुनै सहूलियत प्राप्त गर्दछ।
- अभियुक्त र अभियोजनकर्ताबीचको सुनुवाई पूर्वको समझदारी, जसबाट अभियोजनमा कसुर स्वीकार वापत छुट प्राप्त हुने।
- फौजदारी कानुनी प्रक्रिया, जसमा अभियुक्तले अभियोजनकर्तासंग कम सजायको वा सजाय छुटको सौदाबाजी गर्दछ।

contd,...

- **Black's Law Dictionary-** An agreement set up between the plaintiff and the defendant to come to a resolution about a case, without ever taking it to trial.
- A **plea bargain**, also known as a **plea agreement** or **plea deal**, is a legal arrangement in criminal law where the defendant agrees to plead guilty or no contest to a charge in exchange for concessions from the prosecutor. (Wikipedia)
- It is a pre-trial procedure designed to avoid the time and expense of a trial, primarily used in the U.S. and other, mostly common-law, jurisdictions.

क्रमशः

- जसले स्वेच्छाले कसुर स्वीकार गर्छ, त्यसप्रति नरम व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता ।

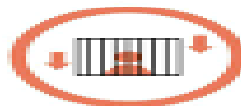
(He who willingly confess should be dealt with more leniently. Confession to crime always operates in mitigation of punishment.)

- दावीको सौदाबाजीमा अभियुक्तले कुनै वा सबै कसुर स्वीकार गर्ने, अन्य अभियुक्तको जानकारी दिने र अभियोजनकर्तालाई मुद्दाको अनुसन्धानमा कुनै किसिमले सहयोग गर्ने र अभियोजनकर्ताले सोबापत कुनै कसुरमा अभियोजन नगर्ने, सजाय कम दावी गर्ने, कसुरको गम्भीरता बढाउने आधार दावी नगर्ने हुन सक्छ ।
- दावीको सौदाबाजीमा अभियोजनमा छुट, तथ्यमा छुट र सजायमा छुटको दावी गरिन्छ ।

3 Types of Plea Bargaining



Charge
Bargaining



Sentence
Bargaining



Fact
Bargaining

दावीको सौदाबाजी/सजायमा छुटको दावी: किन ?

दावीको सौदाबाजी : किन ?

- सत्य कुरा गरेरै फाइदा पाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न र झुठा अभिव्यक्तिलाई दुरुत्साहन गर्न, फौजदारी न्याय प्रणालीप्रति बिश्वास जगाउन;
- मुद्दाको छिटो छरितो फछ्यौटका लागि;
- मुद्दामा कसुर ठहर भई सम्बन्धित कसुरदारले सजायमा छुट पाई मुद्दाको सफल किनारा हुने भएकोले;
- अपराध अनुसन्धानमा प्रभावकारी उपाय हुने, संगठित प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई न्यायको दायरामा ल्याउन सकिने, कसुरमा संलग्न गिरोह सम्म पुग्न सकिने;
- अपराध अनुसन्धानमा हुने स्रोत (Source) अन्यत्र उपयोग हुन सक्ने;
- अदालतलाई कारवाहीमा सहज, कसुर ठहर गर्न धेरै समय खर्च गर्नु नपर्ने;
- (कानूनी वा कार्यबिधिगत प्रश्न बाहेक) सामान्यतया: पुनरावेदन सान्दर्भिक नहुने भई कार्यबोझमा कमी हुने भएकोले;
- अभियुक्तलाई कसुर स्वीकार गरी सुधिन र समाजमा पुनःस्थापना हुन सहयोग पुग्ने;

- ADVANTAGES OF PLEA BARGAINING

- ● It helps in reducing the burden of the courts in the criminal cases.
- It helps in getting speedy justice in criminal cases.
- It is less time consuming. ● It is less expensive.
- ● It provides protection from physical and mental health

दावीको सौदाबाजी: विभिन्न देशका अभ्यास

क) संयुक्त राज्य अमेरिका

- Plea Bargaining को अवधाराणा अमेरिकी फौजदारी न्याय प्रणालीको उपलब्धी मानिएको ।
- फौजदारी मुद्दाहरूको चाप घटाउन यस अवधारणाको सुरुवात गरिएको ।
- अमेरिकामा अधिकांश फौजदारी मुद्दाहरू (९०%) Plea Bargaining को माध्यमबाट फछ्यौट हुने गरेको ।
- सन् १९२० को दशकतिर अमेरिकाको विभिन्न राज्यमा दावीको सौदाबाजीको प्रारम्भ भएको, तर राज्य-पिच्छे केही फरक अभ्यास रहेको ।
- अश्वेत नेता जुनियर मार्टिन लुथर किङको सन् १९६९ मा भएको हत्यामा कसुरदार जेम्स अर्ल रे ले हत्याको आरोप स्वीकार गरी सौदाबाजी गरेकोले मृत्युदण्डको सट्टामा ९९ वर्षको कैदको सजाय पाएको,
- **Brady v. United States (1970)** को मुद्दामा Plea Bargaining लाई संवैधानिक मान्यता दिएको ।
- **Santobello v. New York** को मुद्दामा Plea Bargaining लाई न्याय प्रशासनको अत्यावश्यक विषय भनी व्याख्या गरी Plea Bargaining को शर्त उल्लंघन भएमा कानुनी उपचार प्राप्त हुने भनी उल्लेख भएको ।

क्रमशः

- अमेरिकी सङ्घीय फौजदारी कार्यविधि नियमावली, (USA Federal Rules of Criminal Procedure) को नियम ११ ले जिकिर सौदाबाजी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाईन्छ ।

नियम ११

(क) कसुर स्वीकार गर्ने प्रक्रिया (Entering a Plea)

(१) सामान्यता: प्रतिवादीले 'कसुर अस्विकार' (not guilty), 'कसुर स्वीकार' (guilty), वा 'दाबी विरोध नगर्ने' (nolo contendere) जिकिर लिन सक्नेछ ।

(२) शर्तसहितको कसुर स्वीकार (Conditional Plea): अदालत र सरकारको सहमतिमा प्रतिवादीले लिखित रूपमा पहिलो तहको अदालतबाट भएको प्रतिकूल निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित राख्दै शर्त सहितको कसुर स्वीकार गर्न सक्नेछ । पुनरावेदन तहमा प्रतिवादी सफल भएमा निजले आफ्नो कसुर स्वीकारोक्ति फिर्ता लिन पाउनेछ ।

(३) दाबी विरोध नगर्ने (Nolo Contendere) जिकिर: प्रतिवादीले 'दाबी विरोध नगर्ने' जिकिर लिएमा, त्यस्तो जिकिरलाई स्वीकार गर्नुअघि अदालतले न्यायको प्रशासनमा प्रभावकारिताको लागी **पक्षहरूको धारणा (Views)** तथा **सार्वजनिक हित (Public Interest)** लाई समेत विचार गर्नुपर्नेछ ।

क्रमशः

(२) स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति सुनिश्चित गर्ने: अदालतले प्रतिवादीको कसुर स्वीकारोक्ति कुनै बल प्रयोग, धम्की, वा दावी सौदाबाजीको प्रतिज्ञा भन्दा बाहेकको प्रतिज्ञाबाट नभई पूर्णतः स्वेच्छिक रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

(३) तथ्यगत आधार (Factual Basis): प्रतिवादीले कसुर स्वीकार गरेको मुद्दामा फैसला गर्नुअघि अदालतले उक्त स्वीकारोक्तिलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त तथ्यगत आधार विद्यमान रहेको यकिन गर्नुपर्नेछ।

ख) बेलायत

- दावीको सौदाबाजीलाई **Sentencing Code, 2020** मार्फत मान्यता दिइएको।
- सोही कानूनमा आधारित भई **Sentencing guidelines for use in Crown Court** र **Sentencing guidelines for use in Magistrate Court** जारी भएको।
- बेलायतमा अभियुक्तले कुनै कसुर स्वीकार गरेमा *सामान्य* किसिमको अपराधको हकमा, सो सजायमा एक तिहाई **(३०%)** सम्म छुट पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर **Sentencing Code, 2020** को दफा ७३(४) मा उल्लेख भएको विशेष किसिमको अपराधको हकमा, सो सजायमा ५ खण्डको १ खण्ड **(२०%)** सम्म छुट पाउने व्यवस्था रहेको।

Sentencing Guidelines for Crown and Magistrate Court, UK

सामान्य किसिमको अपराध अर्थात जसमा अधिकतम ३०% छुट दिन सकिन्छ,

- सो अपराधको अभियुक्तले कसुर स्वीकार गर्ने विषयमा भएको पहिलो सुनुवाइमा (First hearing at which a plea or indication of plea is sought) कसुर स्वीकार गरेमा एक तिहाई (३०%) सजाय छुट हुन सक्ने।
- सो अपराधको अभियुक्तले कसुर स्वीकार गर्ने विषयमा भएको पहिलो सुनुवाइ पश्चात (After the first hearing at which a plea or indication of plea is sought) कसुर स्वीकार गरेमा एक चौथाइ (२५%) सजाय छुट हुन सक्ने।
- तर पूर्पक्षको पहिलो दिनमा (On the first day of trial) कसुर स्वीकार गरेकोमा कम्तिमा दश खण्डको एक खण्ड (१०%) सजाय छुट हुन सक्ने ।

Sentencing Act, 2020 को दफा ७३: कसुर स्वीकार गरेबापत सजायमा हुने कटौती

(२) सजाय निर्धारण गर्दा अदालतले देहायका कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछः

(क) अभियुक्तले कारबाहीको कुन चरणमा कसुर स्वीकार गर्ने मनसाय व्यक्त गरेको थियो; र

(ख) कुन परिस्थितिमा त्यस्तो मनसाय व्यक्त गरिएको थियो।

(४) निम्न कसुरहरूमा सजाय छुट सुविधा प्राप्त नहुने:

- हतियार वा घातक पदार्थ वा धारिलो वस्तु देखाई धम्काएको
- दफा ३१३ बमोजिमको तेस्रो पटक 'क' वर्गको लागुऔषध ओसारपसार (Trafficking) गरेकोमा न्यूनतम ७ वर्षको सजाय हुनेमा
- तेस्रो पटक आवासीय घरचोरी (Domestic Burglary) गरेकोमा न्यूनतम ३ वर्षको सजाय
- हतियार वा घातक पदार्थ वा धारिलो वस्तु प्रयोग सम्बन्धी कसूर दोहोर्याएकोमा न्यूनतम सजाय

ग) भारतको अभ्यास

- भारतीय कानून आयोगले आफ्नो १४२ औं प्रतिवेदन (सन् १९९१) मा दावीको सौदाबाजी लागू गर्न सिफारिस गरेको, तत्पश्चातका प्रतिवेदनहरू (सन् १९९६, २००१) मा पनि यस सम्बन्धमा सिफारिस गरेको, अन्ततः Malimath Committee को समिति गठन भई प्रतिवेदनसमेत पेश भएको ।
- यसको उद्देश्य असंख्य फौजदारी बक्यौता मुद्दा फछ्यौट गर्ने उपाय हुने भनी उल्लेख भएको ।
- Criminal Law (Amendment) Bill, 2005 मार्फत The Indian Penal Code 1860 (IPC), The Code of Criminal Procedure 1973 (CrPC), The Indian Evidence Act, 1872 मा आवश्यक संशोधन गरी July 5, 2006 बाट प्रारम्भ भएपछि दावीको सौदाबाजीले भारतीय न्याय प्रणालीमा प्रवेश पाएको ।

भारतमा दावीको सौदाबाजी अन्तर्गत:

भारतीय फौजदारी कार्यविधि संहिता (CrPC) को **दफा २६५क र २६५ख** ले जिकिरको सौदाबाजी सम्बन्धि व्यवस्था गरेको:

- यो सात वर्ष भन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा मात्र लागू हुने।
- मृत्युदण्ड, जन्मकैद वा सात वर्ष भन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा लागू नहुने।
- महिला वा चौध वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिका विरुद्ध भएका कसुरमा लागू नहुने।
- सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकेका सामाजिक-आर्थिक (Socio-economic offences) अपराधमा लागू नहुने।
- Plea Bargaining का आधारमा अदालतले मुद्दा किनारा गरी सजाय निर्धारण गरेको विषयमा पुनरावेदन नलाग्ने।
- Plea Bargaining का लागि अभियुक्तले सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने, सो पश्चात अभियोजनकर्ता, जाहेरवाला र अभियुक्तलाई अदालतमा सुनवाईमा उपस्थित हुन सूचना दिइने, अभियुक्तको बयान लिइने र तिनै पक्षको सहमतिमा अदालतले सजायमा छुट दिने गरी फैसला गर्ने।
- पुनरावेदनको अनुमति दिइएको अवस्थामा बाहेक सो फैसला अन्तिम हुने, पुनरावेदन नलाग्ने।

दावीको सौदाबाजी/सजायमा छुटको दावी : नेपालको सन्दर्भ

सुनसरीमा पहिलो पटक सजाय छुटको प्रस्ताव सहितको अभियोजन, 2076-4-14

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय सुनसरीबाट पहिलो पटक प्रतिवादीलाई सजाय छुटको प्रस्ताव सहित अभियोजन गरिएको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दाको प्रतिवादी विमल भन्ने विमला रिषिदेवले आफ्नै पतिको हत्या गरी भारत गई वस्दा अपराधबोध भई पिडा भएकोले नेपाल घर आई कसुरको तथ्य पूर्ण रूपमा खुलाई अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गरी आफुले गरेको कसुरमा पूर्ण साविति भएर अनुसन्धानमा समेत सहयोग गरेको तथा अनुसन्धान अधिकृतले समेत निजलाई सजाय छुट हुन सिफारिस भई आए वाट संहिताले गरेको सजाय छुटको पृथक व्यवस्था सुनसरीमा पहिलो पटक प्रयोगमा आएको हो । निज विमल भन्ने विमला रिषिदेवलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (१) विपरीतको कसुरमा ऐ.संहिताको दफा १७७ को उपदफा (२) वमोजिम हुने सजायमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३३(३) को देहाय (क) वमोजिम २० प्रतिशत छुट गरी सजाय कम गर्ने र निज प्रतिवादीबाट अपराध पिडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ वमोजिम क्षतिपुर्ति शुल्क निर्धारण गरी उक्त क्षतिपुर्ति वापतको रकम क्षतिपुर्ति शुल्क कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिपाउन मागदावी सहित जिल्ला न्यायाधिवक्ताले मिति २०७६।०४।१३ गते सुनसरी जिल्ला अदालतमा अभियोग दायर गर्नुभयो ।

कानूनमा कसैले कसैको नियतपूर्वक ज्यान मार्ने वा मराउने काम गरे जन्मकैद(२५ वर्ष)को सजाय हुने व्यवस्था रहेवाट प्रस्तुत मुद्दामा विमला रिषिदेवलाई अदालतले अभियोग दावी वमोजिम दोषी ठहर्याई सजाय छुटको सुविधा दिए २५ वर्षको कैद सजायमा ५ वर्षको कैद सजाय छुट हुने अवस्था रहन्छ । प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष दिएको भन्दा फरक बयान दिई कसुरमा इन्कार गरेमा प्रस्ताव गरिएको छुट रद्द गरी थप सजायको माग गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३३(७) वमोजिम निवेदन पेश गरिने व्यहोरा समेत अभियोग मागदावीमा उल्लेख छ ।

दावीको सौदाबाजी : नेपालको सन्दर्भ

संवैधानिक तथा कानुनी अवस्था

- नेपालको संविधानको धारा २०(७): आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने (स्वेच्छाले बयान दिन सकिने, कसुर स्वीकार गर्न सकिने)
- स्वेच्छाले कसुर स्वीकार गरेमा सो वापत सहूलियत पाउन सक्ने;
- विभिन्न कानूनमा सजायको छुट सम्बन्धी व्यवस्था:
 - लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ (तेस्रो संशोधन २०५०/०२/३२) बाट दफा १८ (ग) थप
 - भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५
 - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा २०५९/०४/३० मा भएको संशोधनबाट कायम दफा १९(१५)
 - सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४४
 - बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २६
 - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा २१
 - संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २१
 - राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३क
 - मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४७
 - मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३३
 - मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम १८, १९, २०

क्रमशः ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू

- लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा भएको तेस्रो संशोधन (२०५०।२।३२) बाट थप भएको **दफा १८ग-**

लागू औषधको कारोवारमा स्वयम् संलग्न रहेको गिरोह वा अन्य कुनै गिरोहको बारेमा **जानकारी र सुराक दिई** सो सम्बन्धमा **मुख्य अपराधी पत्ता लगाई दिई पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने** व्यक्तिलाई निज अपराधमा संलग्न भएपनि यस ऐन अन्तर्गत हुने सजायमा पूर्ण वा आंशिकरूपमा सजायमा छुट हुने गरी अभियोगपत्रमा माग दावी भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पनि सोही अनुसार सजायमा छुट दिन सक्नेछ ।

➤ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा २०५९/०४/३० मा भएको संशोधनबाट कायम **दफा १९(१५)**:

यस ऐनबमोजिमको अनुसन्धानको काम कारवाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई आयोगले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको माग दावीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ ।

तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले सम्बन्धित अदालतसमक्ष आयोगमा गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

➤ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५५ सजायको मागदाबीमा छूट हुन सक्ने:

यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा **पूर्ण वा आंशिक छूट** दिन सक्नेछ।

तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ।

➤ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन, २०६४ को दफा २१

(१) कुनै अभियुक्तले आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरी सो कसुरका सम्बन्धमा-प्रमाण जुटाउन, अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी, सरकारी वकिल वा अदालतलाई सघाउ पुर्‍याएको रहेछ भने अदालतले सजाय तोक्दा निजलाई हुने सजायको बढीमा पच्चीस प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिन सक्नेछ ।

(२) मुख्य अभियुक्त, पटके कसुरदार, बालबालिका बेचबिखन वा ओसारपसार गरेकोमा, एकपटक सजाय छुटको सुबिधा पाइसकेकोलाई सजायको माग दाबीमा छुट दिन नसकिने ।

निज अभियुक्तले गरेको सहयोग अन्य सबुद प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा, निजले प्रहरी वा सरकारी वकिललाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी अदालत समक्ष बयान दिएमा पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिने ।

➤ राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को **दफा २३क**
(२०७६।१०।२८ को पहिलो संशोधनद्वारा थप)

- यस ऐनबमोजिमको अनुसन्धानको काम कारवाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकतले आफ्नो साक्षीकोरूपमा प्रस्तुत गरी प्रचलित कानूनबमोजिम निजलाई सजायको माग दावीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ ।
- तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणवाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि निजउपर यस ऐनबमोजिमको माग दावी लिई पुनः मुद्दा दायर गर्न बाधा पर्ने छैन ।

➤ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को **दफा ४४**

- यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारवाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा **पूर्ण वा आंशिक छुट** दिन सक्नेछ।
- तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकृतलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ।

➤ बैकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को **दफा २६**

- यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धान तथा तहकिकातको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा **पूर्ण वा आंशिक छूट** दिन सक्नेछ ।
- तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

➤ संगठित अपराध र सजाय ऐन, २०७० को दफा २१

सजायको माग दाबीमा छुट दिन सकिने:

(१) सङ्गठित अपराधको अभियोग लागेको कुनै अभियुक्तले आफूले गरेको अपराध स्वीकार गरी सो अपराधका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन तथा अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी, सरकारी वकील वा अदालतलाई सघाउ पुर्याएमा र निजले पहिलो पटक संगठित अपराध गरेको देखिएमा त्यस्तो सङ्गठित अपराधमा निजलाई हुने सजायमा पचहत्तर प्रतिशत सम्म छुट दिने गरी माग दावी लिई मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजले गरेको सहयोग अन्य सबुत प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले प्रहरी वा सरकारी वकीललाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी अदालत समक्ष बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज उपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा यस दफा बमोजिम सजायको माग दाबीमा छुट दिन पाइने छैनः

(क) मुख्य अभियुक्तलाई सजायको माग दाबी छुट दिन,

(ख) कुनै सङ्गठित अपराधमा कैद सजाय पाएकोमा कैद भुक्तान भएको तीन वर्ष पूरा नभएसम्म,

(ग) एकपटक सजाय छुटको सुविधा पाइसकेको भएमा।

➤ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को **दफा ४७**

सजाय छुट दिन सकिने:

(१) कुनै कसूरदारले आफूले गरेको कसूर स्वीकार गरी त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मर्तियारलाई पक्राउ गर्न वा अनुसन्धान वा अभियोजन पक्ष वा अदालतलाई सघाउ पुर्याएकोमा कानून बमोजिम हुने सजायको **बढीमा पचास प्रतिशतसम्म** सजाय छुट दिन सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कसूरदारले सजायमा छुट पाउन सक्ने छैन:-

(क) उपदफा (१) अन्तर्गत एक पटक सजाय छुट पाइसकेका

(ख) कैद सजाय हुने कसूरमा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा नगरेको,

(ग) जुन कसूरमा सजाय छुट माग गरिएको हो सोही प्रकृतिको कसूरमा एक पटक सजाय पाइसकेको ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम सजायमा छुट दिँदा अभियुक्तले अनुसन्धान वा पुर्पक्षको कुन अवस्थामा कसूर स्वीकार गरेको हो र कस्तो परिस्थितिमा त्यस्तो कसूर स्वीकार गरेको हो त्यस्तो कुरालाई समेत विचार गर्नु पर्नेछ ।

➤ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३३

- कसुरको अनुसन्धानमा सहयोग पुऱ्याएमा कानुनबमोजिम हुने सजायमा छुट हुन अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकीलसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने, त्यसरी सिफारिस भई आए वा अनुसन्धान प्रतिवेदन वा मिसिलबाट अभियुक्तले अनुसन्धानमा सहयोग पुऱ्याएको देखिए सरकारी वकिलले त्यस्तो सिफारिस वा सहयोगसमेतलाई बिचार गरी अभियुक्तलाई हुने सजायमा छुट दिन प्रस्ताव गरी शर्तसहितको मागदावी लिई अभियोगपत्र दायर गर्न सक्ने।

(क) कसूर पूर्णरूपमा स्वीकार गरी साबिती भएमा हुने सजायको २५% सम्म छुट

(ख) सावित भई आफूसमेत संलग्न मुद्दामा कसूरमा संलग्न गिरोह वा मुख्य अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न... सहयोग पुऱ्याएमा ५०% सम्म छुटको प्रस्ताव ।

यसका केही अपवाद छन्

- ❖ एकपटक यस दफा अन्तर्गतको सुविधा पाइसकेको
- ❖ कैद सजाय पाएकोमा कैद भुक्तान गरेको तीन वर्ष पूरा नगरेको
- ❖ अभियोग लगाइएको कसूरमा एकपटक सजाय पाइसकेको।

तर अदालतमा फरक बयान दिएमा, प्रतिकुल प्रमाण दिएमा, कसूर इन्कार गरेमा वा न्यायिक कारबाहीमा सहयोग नपुऱ्याएमा सुविधा नपाउने, सरकारी वकीलले प्रस्ताव गरिएको छुट सजाय रद्द गरी थप सजायको मागदावी सहित अदालतमा निवेदन दिन सक्ने।

➤ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७४ का व्यवस्थाहरु

- ❖ सजाय कम दावी लिई मुद्दा अभियोग पत्र दायर भएकोमा सो रद्द गरी थप दावी लिंदा सकभर थुनछेक आदेश पूर्व नै लिनु पर्ने (फौ. का. नियमावली, २०७५ नियम १९)
- ❖ सरकारी वकीलले सजायमा छुट दिनु पर्ने गरी अभियोग पत्रमा प्रस्ताव गरेमा अदालतले सजाय गर्दा सजायमा **छुट दिनु पर्ने** (नियम २१) ??
- ❖ सजायमा छुटको दावी लिएकोमा सो फिर्ता लिन निवेदन दिएमा सजायमा छुट दावी लिएको नमानिने (नियम २२)

क्रमशः सजायमा छुटको दावी नभएपनि अदालतले गर्न सक्ने

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को **दफा १४५**

दफा १४५(१क) प्रचलित कानून बमोजिम **जन्मकैद गर्नु पर्ने मुद्दाको अभियुक्तले** कसूर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएकोमा त्यस्तो कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा जन्मकैदको सजाय गर्नु न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले कारण सहित **घटी सजायको प्रस्ताव** गरी राय सहित फैसला गरेकोमा त्यसरी फैसला भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र मिसिल सहित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ ।

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ क

दफा १७क. कम सजाय तोक्ने र राय पेश गर्ने:

(१) प्रचलित कानून बमोजिम **जन्मकैद गर्नु पर्ने मुद्दाको अभियुक्तले** कसूर गरेको कुरामा **अदालतमा साबित भएको** र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबिती साँचो देखिएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय दिँदा त्यस्तो कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले **घटी सजाय** गर्न उपयुक्त देखेमा सोको कारण खुलाई राय सहितको फैसला गर्न सक्नेछ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३८, ३९- कसुरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अवस्थाहरू

- कसुरदारको उमेर अठार वर्षभन्दा कम वा पचहत्तर वर्ष भन्दा माथि भएको
(जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ समेतमा सजाय भुक्तानमा छुट)
- कसुरदारको कसुर गर्ने नियत नभएको, सम्बन्धित ब्यक्तिले कसुरदारलाई उत्तेजित गरेको, कसुरदार वा निजको नजिकको नातेदारको बिरूद्ध गरिएको कुनै गम्भीर कसुरको प्रतिकारस्वरूप तत्कालै कसुर भएको,
- स्वेच्छाले कसुर स्वीकार गरेको वा त्यस्तो कसुर गरे वापत पश्चाताप गरेको, कसुर स्वीकार गरी भविष्यमा फौजदारी कसुर नगर्ने रतिबद्धता ब्यक्त गरेको, अदालतमा साँचो कुरा ब्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुऱ्याएको, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइसकेको वा दिन मञ्जुर गरेको
- कसुरदारले सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको
- शारीरिक, मानसिक तथा अपाङ्गताको कारणले गर्दा कसुरदारको क्षमता हास भएको
- पीडित पक्ष र समाजलाई हुन गएको हानी नोक्सानीको मात्रा उल्लेखनीय नदेखिएको
- कसैको बहकाउ वा दवाबमा अपराध गरेको ।
- अपहरण, शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरमा कसुरदारले आत्मसमर्पण गरेमा वा कसुर गर्ने गिरोहका सदस्यलाई पक्राउ गर्न सहयोग पुऱ्याएमा अवस्था हेरी अदालतले निजलाई सजाय कम गर्न सक्नेछ (दफा २१६)।

सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०

- दफा २ को खण्ड (ख) मा वार्ता र सम्झौताको परिभाषा गरिएको।
- दफा ३ को (२) : देहायका कानूनका कसुरमा अनुसन्धान तथा तहकिकातको काम कारवाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीकोरूपमा प्रस्तुत गरी सजायमा छुट दिन माग दावी लिन सक्ने:-
 - भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९,
 - बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४,
 - सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४
- दफा ३ को (३) : देहायका कानूनका कसुरमा अभियोग लागेको अभियुक्तले आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरी सो कसुरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी, सरकारी वकिल वा अदालतलाई सहयोग पुऱ्याएमा निजलाई सम्बन्धित कानूनमा सजायमा छुट दिने माग दावी लिन सकिने:-
 - लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३,
 - मानव बेचबिखन तथा सारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४,
 - सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०
- दफा ३ को (४) - देहायका कानूनका कसुरमा अभियोग लागेको अभियुक्तले आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरी सो कसुरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन, अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पक्राउ गर्न वा अनुसन्धान वा अभियोजन वा अदालतलाई सहयोग पुऱ्याएमा निजलाई सम्बन्धित कानूनमा सजायमा छुट दिने माग दावी लिन सकिने:-
 - मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
 - मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

क्रमशः

➤ दफा ४- सजाय छुट हुने जानकारी दिने:

अनुसन्धान अधिकारीले अभियुक्तको बयान लिनु अघि सजायमा छुट दिन वा कम गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था, यस सम्बन्धी प्रक्रिया तथा परिणामको बारेमा अभियुक्तले बुझ्ने गरी जानकारी दिनु पर्ने ।

यसरी जानकारी दिँदा अभियुक्तलाई सजाय छुट सम्बन्धी वार्तामा सहभागी हुन र सो सम्बन्धी निर्णय लिन आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने तथा निजको कानून व्यवसायी वा निजले रोजेको व्यक्तिलाई सो सम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी गराउन सक्ने कुरा समेत जानकारी दिनु पर्नेछ ।

➤ दफा ५- निवेदन दिने:

उपरोक्तानुसारको जानकारी पाएपछि अभियुक्त सजाय छुट हुने प्रक्रियामा सहभागी हुन मञ्जुर भएमा निजले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

अभियुक्तको निवेदन परेमा सजाय छुट दिने माग दावीको प्रक्रियाको लागि योग्य वा सक्षम रहे नरहेको अनुसन्धान अधिकारीले यकिन गर्ने, सजाय छुट पाउन योग्य देखिएमा सरकारी वकिलसमक्ष बयान लिने, बयानमा उल्लेख गरेबमोजिम कसुरसँग सम्बन्धित प्रमाण सङ्कलन गर्ने र सजाय छुटका लागि सिफारिससहित सरकारी वकिलसमक्ष अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

क्रमशः

➤ दफा ७- सरकारी वकिलले बिचार गर्ने-

प्रमाण सङ्कलन गर्न, कसुरमा संलग्न अन्य कसुरदार वा त्यसको गिरोह वा मतियारलाई पत्ता लगाउन सहयोग भए नभएको, अभियुक्त कसैको अनुचित प्रभाव, करकाप, दवाब वा झुक्यानमा परे नपरेको र निजले स्वेच्छापूर्वक कसुर स्वीकार गरे नगरेको हेरी यकिन गरी सिफारिस प्रतिवेदनअनुसार सजायमा छुट दिई माग दावी लिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा सरकारी वकिलले बिचार गर्ने । त्यसरी हेर्दा अभियुक्तलाई सजाय छुट दिन सकिने देखिए (अनुसन्धान अधिकारीले सिफारिस नगरेपनि सजाय छुटको प्रक्रियामा सहभागी हुन निवेदन दिएको र छुट दिन सकिने देखिएमा समेत) अभियुक्त वा निजको कानुन व्यवसायी वा प्रतिनिधि र अनुसन्धान अधिकारीलाई सूचना दिने । पीडित, पीडितको परिवार वा प्रतिनिधिलाई पनि सूचना दिने ।

➤ दफा ९- वार्ता गर्ने

अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिल, अभियुक्त वा निजको कानुन व्यवसायी वा प्रतिनिधि र पीडितबीच वार्ता गर्नुपर्ने । वार्तामा सजाय छुटको माग दावी लिने सहमति भएमा अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिल र अभियुक्त वा निजको कानुन व्यवसायी वा प्रतिनिधिको संलग्नतामा अभियुक्तलाई कति छुटको माग दावी लिई अभियोग पेश गर्ने भन्ने निर्धारण गर्ने ।

क्रमशः

- दफा १०- सजाय छुट माग दावीको सम्झौता गर्ने
- दफा ११- सम्झौता भएकोमा सरकारी वकिलले पीडित, पीडितको परिवार वा पीडितो प्रतिनिधिलाई सूचना दिने
- दफा १२- सम्झौताको प्रतिलिपि साथ राखी सजायमा छुट दिने माग दावी लिई अभियोजन गर्ने (पीडितको पुनर्स्थापनाको अधिकारसमेतको संरक्षणलाई ख्याल गरी)
- दफा १४- अभियुक्तले सम्झौता प्रतिकूल कार्य गरेमा प्रस्ताव गरिएको सजाय छुटको दावी रद्द गर्न सम्बन्धित अदालतमा सरकारी वकिलले निवेदन दिने ।

दावीको सौदाबाजी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त

➤ अमित कुमाल विरुद्ध नेपाल सरकार, नि.न. १०७७४, प्रकरण नं. ५

मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा प्रवेश पाएको सजाय छुट दिन सकिने वा सजाय कम गर्ने मागदाबीसम्बन्धी व्यवस्थालाई दाबीको सौदाबाजी (Plea Bargaining) को अवधारणाअनुसार नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मूलतः अनुसन्धानमा कसुरदार वा अभियुक्तले कसुर स्वीकार गरेको वा कसुरमा आफू साबिती भई संलग्न अन्य व्यक्ति र प्रमाण जुटाउन सहयोग गरेको अवस्थामा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भई वा त्यस्तो अवस्था देखिएमा सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमार्फत दाबी गरेको अवस्था विद्यमान हुनुपर्दछ । अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितामा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार अभियोगपत्रमा दाबी नगरिएको अवस्थामा अदालतले अनुमानको भरमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४७ अनुसारको सजायमा छुट दिन सक्ने वा सजाय कम गर्न सक्ने नदेखिने ।

क्रमशः

➤ राजाराम अरगरिया यादव वि. श्री ५ को सरकार, मुद्दा क.ज्यान, नि.नं. ७२१८

- अदालतको आदेश/फैसला स्वीकार गरी पहिले आत्मसमर्पण गरेपछि मात्र निजको कुरा सुनुवाई हुने। घुमाउरो पाराले छली बस्नेलाई आत्मसमर्पण गर्नेले सरह सुविधा नपाउने।
- फरार प्रतिवादीले उपस्थित प्रतिवादीले भन्दा बढी सुविधा पाउने अवस्था हुनु हुदैन।

➤ रामबहादुर वस्नेत वि. नेपाल सरकार, मुद्दा क.ज्यान/पूर्ण, नि.नं. ७९८५

- अपराध गरिसकेपछि अपराधबोध गरी अनुसन्धान र अदालतमा सत्य तथ्य कुरा राखी न्यायिक प्रक्रियालाई सघाउनु पर्नेमा उल्टै पटक पटक भ्रमात्मक कुरा गरी न्यायिक प्रक्रियालाई नै गुमराहमा पार्ने प्रयास गरेको देखिदा त्यस्तो व्यक्तिप्रति सहानुभूति राखि ठहर भएको सजाय घटाउनु पर्ने अवस्था नदेखिने।

➤ नेपाल सरकार वि. पितरदिन खटिक नि.नं. ८२९७

- कसूर गरे तापनि अनुसन्धान र अदालतमा समेत कसूरमा सावित भई अदालती प्रक्रियालाई सहयोग पुऱ्याउने इमानदार अपराधी र अपराध गरेर पनि अन्तिमसम्म आफ्नो अपराध लुकाई सजायबाट उम्कन चाहने अपराधीलाई एउटै तराजुमा राखी समान सजाय तोकिनु न्याय र कानूनको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने।

क्रमशः

➤ पृथ्वीबहादुर खड्का वि नेपाल सरकार नि.नं. ८४३३

- अदालतमा आई गरेकै अपराधलाई पनि इन्कार गरेमा लाभान्वित हुने र झन सत्य कुरा स्वीकार गरेमा प्रताडीत हुने हाम्रो न्यायिक मान्यता तथा मानसिकतामा परिवर्तनको खाँचो छ । विकसित न्यायप्रणालीले स्वीकारी सकेको अपराध कबुल गरी अनुसन्धानमा सहयोग पुऱ्याई पश्चाताप गर्नेलाई सहूलियत दिनुपर्ने ।

➤ बिक्रम भन्ने टेकबहादुर तामाङ (गोजे) बि. नेपाल सरकार, नि.नं. ११२२१

- आफूले गरेको कार्यप्रति कुनै पनि पश्चाताप र हिनताबोध महसुस नगर्ने प्रतिवादीले अदालतमा साबिती बयान गरेकै आधारमा सजायमा छुट दिन नहुने ।
- यसो गर्दा त्यस्ता अपराधकर्तालाई पुनः अपराध गर्न प्रेरित गरे सरह हुन्छ भने पीडितको न्याय प्राप्ति र आत्मसन्तुष्टिमा चोट पुग्ने ।

उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाहरूको सार

सजायमा छुटको दावी लिने र छुट दिन सकिने अवस्थाहरू:

- कसुरमा साविति हुनेलाई
- अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्नेलाई (साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी)
- स्वयम संलग्न रहेको अपराधको गिरोह वा अन्य कुनै गिरोहका बारेमा जानकारी र सुराकी दिने, मुख्य अपराधीलाई पक्राउ गर्न सहयोग गर्नेलाई ।
 - अभियोजन नगरी साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गर्ने
 - कानूनबमोजिम हुने सजायमा छुट हुन दावी लिने।

क्रमशः

सजायमा छुट नपाउने:

- एक पटक छुट पाइसकेको कसुरदारले
- कैद सजाय भई कैद भुक्तान भएको तीन वर्ष पूरा नगरेका कसुरदारले
- जुन कसुरमा छुट मागेको हो, सोही प्रकृतिको कसुरमा एक पटक सजाय पाइसकेको कसुरदारले
- अभियुक्तले गरेको सहयोग अन्य सबुद प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा
- प्रतिकूल अदालतमा बयान दिएमा
- कसुरमा ईन्कार हुनेले वा अदालतमा प्रतिकूल प्रमाण दिनेले
- मुख्य अभियुक्त, पटके कसुरदार, बालबालिका बेचबिखनमा संलग्नले मानव बेचबिखनको कसुरमा नपाउने ।

केही सवालहरू

१) भारत र बेलायतमा जस्तो **नकारात्मक सूची (Negative List)** नरहेकाले सबै कसुरको हकमा दावीको सौदाबाजी गर्न पाउने हो वा होइन ? मु.अ.सं को दफा ४१ को सजायमा समेत दावीको सौदाबाजी गर्न मिल्ने हो वा होइन ?

२) दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मान्नुपर्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त (**Presumption of Innocence until proven guilty**), स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्त (**Fair Trial**), फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तउपरको प्रमाण भार अभियोजकले पुर्‍याउनु पर्ने (**Burden of Proof rests on Plaintiff**) सिद्धान्तहरूको बिपरित हुन्छ वा छैन ?

३) दावीको सौदाबाजी भएको अवस्थामा पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिको हक के हुने ?

४) सजायमा छुटको दावीमा अदालतको भूमिका र हस्तक्षेपको हद (**Limit**) कति रहने ?

५) *Nolo contendere*(I do not wish to contend) - मेरो विरुद्धको अभियोगमा म प्रतिवाद गर्ने इच्छा गर्दिन भनेमा अभियुक्तले प्रतिवाद नगरेको मात्र हो, कसुर स्वीकार गरेको सावित भएको अवस्था होइन तर मलाई कुनै सजाय भएमा म भोग्न तयार छु भन्ने हो । यस दावीको परिणाम पनि कसुर स्वीकार गरेको बराबर हुन्छ । अदालतमा आएर चुप लाग्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्छु भनेमा सजायमा छुटको दावीबारे के हुने ?

अभियोजनको सौदाबाजी : यसको विपक्षका तर्कहरू

१. कमन ल (Common Law) का अनुयायी मुलुकमा जुरीबाट पुर्पक्ष हुने अवस्थामा प्रभाव,
२. अनुसन्धान प्रक्रिया सतही हुने तर्फ उन्मुख हुने,
३. अनुसन्धान अधिकारी प्रमाण जुटाउन भन्दा अभियोजनको सौदाबाजीतर्फ आकर्षित हुन सक्ने,
४. कहिलेकाहीं निर्दोष अभियुक्त कसूरदार हुन सक्ने,
५. निर्दोष व्यक्तिको फौजदारी कसूरको अभिलेख रहने,
६. न्यायधीशले सौदाबाजीलाई समर्थन नगरेमा मुद्दा कमजोर हुन सक्ने,
७. यसबाट पुनरावेदनको काम कटौती हुने,
८. कसूरदारलाई हलुका र थोरै सजाय हुने ।

अभियोजनको सौदाबाजी कार्यान्वयन : न्यायाधीशको भूमिका

१. अदालत बाहिर भएको सौदाबाजी/सहमतिलाई न्यायाधीशले समर्थन नगरेमा अभियोजनको सौदाबाजी कार्यान्वयन हुन नसक्ने;
२. अभियुक्तले न्यायाधीश समक्ष कसूर स्वीकार गर्नुपर्ने र न्यायाधीशले त्यसको अभिलेख राख्ने,
३. सामान्यतया अभियोगपत्रमा उल्लिखित अभियोग अभियुक्तले न्यायाधीश समक्ष स्वीकार गरेमा न्यायाधीशले सोही आधारमा कसूर ठहर र सजाय निर्धारण गर्ने,
४. अभियुक्तले न्यायाधीशलाई सन्तुष्ट नगरेमा न्यायाधीशले अभियोजनको सौदाबाजी इन्कार गर्न सक्ने,

अभियोजनको सौदाबाजी : नेपालको सन्दर्भमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमहरु

१. फौजदारी कसूरको अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकारी उदासिन रहन सक्न;
२. अनुसन्धानको निष्कर्ष सतही हुन सक्ने,
३. निर्दोष अभियुक्त कसूरदार हुन सक्ने,
४. अभियोजनकर्ताले अदालतमा निवेदन नदिएमा अभियुक्तले थप सुविधा पाई उम्कन सक्ने,
५. जघन्य कसूर गर्ने अभियुक्तले कसूर स्वीकार गरी कम सजाय पाई उम्कन सक्ने,
६. आरोपित व्यक्तिहरुले एक अर्कालाई पोली अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने,
७. अनुसन्धान अधिकारीलाई सिफारिस गर्न वा सिफारिस नगर्न प्रभाव पार्न सक्ने,
८. संविधानको धारा २० को उपधारा (७) को व्यवस्था निस्तेज हुनसक्ने,
९. यसबाट दण्डहिनता बृद्धि हुन सक्ने ?

चुनौती

दावीको सौदाबाजीको चुनौतीहरु निम्न रहेको देखिन्छः

- अवधारणागत बुझाईमा कमी ।
- विश्वासमा कमी ।
- कार्यान्वयनमा न्यूनताः तथ्याङ्क- ..
- सबै मुद्दामा दिन सकिने ।
- पीडितलाई न्यायको अनुभूतिबाट वञ्चित गराएको महसुस हुन सक्ने ।
- कानून व्यवसायीको सकारात्मक भूमिका ।

धन्यवाद ।